عقد إيجار سيارات نقل

CONTRACT FOR THE LEASE OF TRANSPORT VEHICLES

إنه في يوم _____ الموافق ___ / ___ / ____ ، بين كل من:

الطرف الأول

السادة / شركة المتوكل لخدمات النقل سجل تجاري رقم (_____)

بطاقة ضريبية رقم (_____)

ويمثلها السيد / _____

(طرف أول)

الطرف الثاني

السادة / شركة _____ سجل تجاري رقم (_____)

بطاقة ضريبية رقم (_____)

ويمثلها السيد / _____

(طرف ثانٍ)

تمهيد

- **يمتلك الطرف الأول شركة لخدمات النقل والنولون، ونظرًا لاحتياج الطرف الأول لشركة لتأجير المعدات وسيارات النقل بمختلف الحمولات.**
- **وحيث إن الطرف الثاني يمتلك الخبرة والإمكانيات اللازمة والكاملة التي تؤهله لتلبية احتياج الطرف الأول من توفير أي عدد من سيارات النقل بأنواعها: الجرارات والتريلات والسيارات ذات الحمولات الأقل.**
- **وقد تقدّم الطرف الثاني بطلب لتقديم (خدمة إيجار السيارات) باعتباره إحدى الشركات المتخصصة.**
- **فقد استقر الطرف الأول بالموافقة على قبول عرض الطرف الثاني لاعتبارات السعر وجودة السيارات المؤدية للخدمة.**
- **والطرف الثاني متخصص في تأجير سيارات النقل الثقيل وإيجار المعدات.**

وقد تم الاتفاق بين الطرفين — بعد أن أقرّ الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد — على الآتي:

بنود العقد

أولًا : يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد، ومكمّلًا لبنوده.

ثانيًا : يلتزم الطرف الثاني بتوفير العدد المتفق عليه من السيارات اللازمة لتنفيذ حجم الأعمال المتفق عليه.

ثالثًا : اتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني على أن يكون سعر إيجار السيارات في الشهر الواحد طبقًا لعرض السعر المقدَّم من الطرف الثاني، على أن يتم سداد قيمة الإيجار الشهري خلال ____ أيام الأولى من الشهر التالي، وذلك من خلال التحويلات النقدية على حساب الطرف الثاني / _____ بموجب حساب رقم (_____) بنك (_____)، أو من خلال الدفع الكاش بمقر الطرف الثاني وتحرير إيصالات مقابل ذلك، أو بشيكات مقبولة الدفع.

البيان	القيمة بالأرقام (جنيه)	القيمة بالحروف	ملاحظات
قيمة إيجار الجرّار / شهريًا	_____	_____	قابلة للتعديل
قيمة إيجار التريلا / شهريًا	_____	_____	قابلة للتعديل

- الأسعار قابلة للتعديل في حالة موافقة الطرفين خلال مدة التعاقد، ويتم إرسال مذكرة كتابية بذلك.
- الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

رابعًا : يتحمل الطرف الأول كل مستلزمات التشغيل من سولار وزيت وقطع غيار، وكذلك يكون مسئولًا مسئولية كاملة عن السيارات.

خامسًا : الطرف الثاني مسئول عن أي تأخير عن المواعيد المحددة، وأي غياب لأي سيارة يقع تحت مسئولية الطرف الثاني، وبناءً عليه يكون مطالبًا بتوفير السيارة البديلة والتعويض عمّا يصيب الطرف الأول من خسائر نتيجة التأخير. وفي حالة تأخر الطرف الأول عن المواعيد المحددة له في دفع الإيجار الشهري، يتم تعويض الطرف الثاني بنسبة ٢٥٪ من قيمة الإيجار الشهري نتيجة لما أصاب الطرف الثاني من أضرار من التأخير.

سادسًا : يلتزم الطرف الثاني بمسئوليته تجاه السيارات المقدَّمة منه، وكذلك السائقين والعمال وغيرهم. والطرف الأول مسئول عن إصلاح السيارات في حالة الحوادث — لا قدَّر الله — وخلافه، ومسئول عن تسليم جواب يفيد عدم وجود مخالفات مرور ومحاجر على السيارات عند انتهاء التعاقد.

سابعًا : الطرف الثاني ملزم بتجديد تراخيص السيارات في المواعيد المحددة لكل سيارة.

ثامنًا : يلتزم الطرف الثاني بعدم سحب سيارات النقل والمطالبة بها طوال فترة التعاقد، إلا في حالة التأخير عن السداد لشهرين متتاليين.

تاسعًا : مدة التعاقد من ___ / ___ / _____ إلى ___ / ___ / _____

عاشرًا : للطرفين الحق في إنهاء التعاقد بعد إخطار كتابي للطرف الآخر قبل انتهاء المدة بشهر. ولا يُجدَّد العقد بعد انتهاء مدته إلا برغبة الطرفين عن طريق المكاتبة (ملحق العقد) يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني بمدة جديدة وشروط جديدة، ويعتبر العقد منتهي المدة دون إخطار أو إنذار أو حكم قضائي.

حادي عشر : تختص محاكم _____ بالنظر في أي خلاف — لا قدَّر الله.

ثاني عشر : حُرِّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بها.

توقيعات الطرفين

الطرف الأول	الطرف الثاني
الاسم / _____	الاسم / _____
الصفة / _____	الصفة / _____
التوقيع / _____	التوقيع / _____

والله خير الشاهدين